

1501495-02.2020.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Grave

Magistrado: MARISE TERRA PINTO BOURGOGNE DE ALMEIDA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... fora seguramente apontado pela vítima pelo furto de seu celular.

De se frisar, no tocante ao furto, ser de grande valia a palavra da vítima, pois, comumente, em delito desta natureza a ocorrência se dá apenas entre o agente e a vítima, como no caso dos autos.

Ademais, após os informes passados via rádio aos policiais, o acusado foi detido pelos policiais militares com as ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

5ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos-SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501495-02.2020.8.26.0617 - Controle nº 2020/000893

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Grave

Indiciado e Averiguado:

DIOGO RODRIGUES DO NASCIMENTO

Juíza de Direito: Dra. Marise Terra Pinto Bourgogne de Almeida

Vistos.

DIOGO RODRIGUES DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 129, § 1.º, incisos I e II, e artigo 155, "caput", na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque, no dia 26 de novembro de 2020, por volta das 01h15, na Avenida João Marson, nº 1796, Vila Industrial, nesta cidade e Comarca, teria ofendido a integridade corporal da vítima Guilherme L.R.O., causando-lhe lesões corporais de natureza grave pela incapacidade para as atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias e pelo perigo de vida, conforme laudo de exame de corpo de delito às fls. 132/133, bem como, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, teria subtraído, para si, um aparelho celular de propriedade da vítima Guilherme L.R.O.

Recebida a denúncia (fls. 140), o acusado, inicialmente não localizado para citação pessoal (fls. 152), foi citado por edital (fls. 158/159).

Posteriormente, o acusado compareceu pessoalmente em cartório, ocasião em que foi citado (fls. 161/162) e apresentou resposta à acusação (fls. 167/168).

Durante a audiência de instrução e julgamento foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas em comum pelas partes e o réu foi interrogado.

O representante do Ministério Público, em debates orais, pugnou pela condenação do

acusado nos termos da denúncia, sem qualquer benefício na aplicação da pena dada a violência empregada no cometimento dos delitos.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu por falta de provas. Requereu, alternativamente, penas mínimas em razão da primariedade do acusado, regime aberto para início do cumprimento da reprimenda e penas alternativas, bem como recurso em liberdade.

Relatado.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade delitativa restou provada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência de fls. 03/07, laudo de exame de corpo de delito de fls. 133, que apontou que o ofendido sofreu lesões corporais graves e ficou incapacitado para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, bem como a prova oral, especialmente colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria em relação ao acusado emerge claramente do conjunto probatório.

O réu, ouvido na fase policial, mencionou estar desempregado e ser usuário de cocaína, bem como já ter respondido em sua menoridade por infração penal equivalente a roubo. Quanto aos fatos, negou a prática delitativa. Alegou que na data dos fatos, por volta das 22h00, estava na padaria do Bairro Integração desta cidade, onde mendigou pão, leite e presunto. Após o interrogando conseguir esses alimentos, dirigiu-se ao bairro Guarani, onde trocou os alimentos por drogas, que consumiu no mesmo bairro. Ao pular um muro que dá acesso para uma Avenida, o interrogando foi abordado por policiais militares que o revistaram e nada encontraram em sua posse (fls.10).

Em juízo, o acusado novamente negou a autoria delitativa com a mesma versão, a qual restou isolada nos autos.

Com efeito, a vítima Guilherme, ouvida em solo policial, informou trabalhar como entregador de encomendas (Uber Eats) e faz suas entregas de bicicleta. Mencionou que sempre fez suas entregas normalmente e tinha o costume de passar pelo centro da cidade na volta, pois é o caminho de sua casa. No dia dos fatos, voltava para sua residência e, por já ser tarde da noite e ter encerrado seu trabalho, havia consumido umas cervejas. No trajeto, passou pelo centro e o ora acusado Diogo, pessoa quem reconheceu na delegacia por foto apresentada em sua ficha de identificação civil, parou-o e lhe pediu uns trocados para ajuda, pois realmente parecia ser morador de rua. Disse ao acusado que não tinha dinheiro nenhum, momento em que houve uma discussão com Diogo, sendo que o acusado logo em seguida desferiu um soco em seu rosto. Não chegou a cair, mas houve uma leve briga corporal e levou um golpe nas costas. Achou que o golpe nas costas teria sido um soco e, após, o acusado conseguiu sair e chutou sua bicicleta que estava parada no meio fio com a "bag" de entrega. A "bag" caiu ao chão e seu aparelho de telefonia celular, que estava na lateral da bolsa, também caiu. Neste momento, o acusado pegou o celular e se evadiu. Foi atrás do acusado para pegar seu celular, mas no trajeto viu que sangrava muito nas costas e notou que tinha tomado uma facada. Diante disso, resolveu ir embora e pedir socorro. O acusado também estava com um travesti, mas não o reconheceu e informou que este desconhecido nada pegou. Ainda, esclareceu que em nenhum momento o acusado anunciou um assalto ou o ameaçou para que entregasse dinheiro ou bens de valor. Durante a briga, em nenhum momento o acusado fez ameaças ou promessas de morte. A agressão do acusado não se deu em decorrência da recusa do ofendido em dar dinheiro ao acusado, mas sim por uma discussão que tiveram, por motivos que a vítima não consegue se recordar. Esclareceu o ofendido, por derradeiro, que havia saído do trabalho e parado para assistir a um jogo de futebol em uma adega no bairro Jardim Paulista, onde consumiu diversas cervejas, tendo saído com sua bicicleta daquele local, já embriagado, ocasião em que foi abordado pelo ora acusado na Rua XV de Novembro, no Centro desta cidade. Assim, por estar embriagado, não se recorda o motivo da discussão que levou o acusado a o esfaquear, mas reafirmou não ter sido pelo fato de o ofendido não entregar dinheiro ao acusado. Esclareceu o ofendido que nunca havia visto Diogo anteriormente e, portanto, o desentendimento entre eles não se deu em decorrência de eventuais problemas anteriores (fls. 64 e 120).

Em juízo a vítima reproduziu seu relato e confirmou ter apontado o acusado como o

autor das lesões sofridas, bem como do furto de seu aparelho de telefonia celular. A seu turno, os policiais militares Patrick e Thais Mara, ouvidos em solo policial e em juízo, narraram que após acionamento via COPOM acerca da ocorrência de roubo, por volta das 00h15, com a informação de que a vítima teria recebido uma facada nas costas, dirigiram-se ao endereço apontado. Segundo informes, os responsáveis pelo roubo teriam sido dois indivíduos, ambos com camiseta cinza, que estavam nas imediações da Praça Padre João, no centro da cidade. Em patrulhamento pelo local dos fatos, os policiais avistaram um indivíduo que ia no sentido centro, no bairro Monte Castelo, próximo ao bairro Vila Guarani. Este indivíduo expressou nervosismo e trajava as vestes descritas na denúncia recebida, motivo pelo qual os policiais o abordaram e revistaram. Identificado como o ora acusado, nada de ilícito foi encontrado em poder de Diogo. Indagado se estaria no bairro Vila Guarani, o acusado inicialmente negou, porém, após ser algemado e colocado na viatura, o acusado confirmou que estava naquele bairro. Os policiais tomaram conhecimento de que a vítima estava já nas proximidades de sua residência e aguardava por socorro, já acompanhado da equipe da polícia militar. Diante disso, encaminharam uma foto de Diogo para a equipe que estava com a vítima e, após o retorno de que a vítima Guilherme apontou o acusado Diogo sem sombra de dúvidas como um dos autores do delito, conduziram o acusado ao Hospital da Vila Industrial, onde Guilherme foi socorrido. No hospital, novamente os policiais apresentaram a foto de Diogo à vítima, que o apontou como o autor dos fatos. Diante disso, os policiais deram voz de prisão para Diogo e o conduziram até o plantão policial com o uso de algemas (fls. 08/09).

Pois bem. A lesão corporal dolosa descrita na denúncia restou configurada, não havendo dúvida sobre a autoria porque o réu foi reconhecido na delegacia e também em juízo, dizendo que conseguiria aponta-lo se o visse, o que de fato fez.

Inclusive no momento da prisão o réu estava com as mesmas vestes do momento do crime. Os policiais também confirmaram o reconhecimento feito pela vítima e que houve a confirmação do réu de ter estado no bairro onde os delitos ocorreram. Embora a vítima não se recorde o motivo da discussão, é fato que réu e o ofendido discutiram, momento em que o primeiro passou a agredir Guilherme, inicialmente com socos e, posteriormente, com uma facada em suas costas, causando-lhe lesões corporais de natureza grave, conforme laudo de exame de corpo de delito, sem que a vítima estivesse armada ou tivesse o agredido inicialmente.

Roubo não ocorreu porque o ofendido explicou que o furto do celular ocorreu após uma discussão e sem qualquer relação com a exigência do bem.

A corroborar a versão apresentada pela vítima no tocante à lesão narrada nos autos está o laudo de exame de corpo de delito de fls. 133, que atestou que o ofendido sofreu lesões corporais graves, causadas por instrumento pérfuro-cortante, e ficou incapacitado para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

Não há nos autos qualquer prova material de que o ofendido tenha iniciado agressão ao acusado.

Neste cenário, as declarações harmônicas e coesas da vítima não deixam dúvidas sobre as lesões corporais de natureza grave perpetradas pelo réu.

No tocante ao furto, também restou claro que o acusado, após lesionar a vítima e empurrar ao chão a sua bicicleta, ainda subtraiu seu aparelho de telefonia celular. O fato de a res furtiva não ter sido apreendida em poder do acusado não afasta sua responsabilidade penal por este delito, pois ele fora seguramente apontado pela vítima pelo furto de seu celular.

De se frisar, no tocante ao furto, ser de grande valia a palavra da vítima, pois, comumente, em delito desta natureza a ocorrência se dá apenas entre o agente e a vítima, como no caso dos autos.

Ademais, após os informes passados via rádio aos policiais, o acusado foi detido pelos policiais militares com as vestes e características narradas, tendo, ainda, apresentado certo nervosismo ao avistar a viatura policial.

Destarte, suficientemente provadas a materialidade e a autoria com relação aos delitos descritos na denúncia, de rigor o édito condenatório.

Passo à análise da pena.

O réu é primário, conforme certidão de fls. 148/149.

Assim, fixo as penas nos mínimos legais de 01 ano de reclusão com relação ao delito de lesão corporal de natureza grave, bem como 01 ano de reclusão e o pagamento de 10 dias-multa, no piso, por infração ao delito de furto.

Torno as reprimendas acima definitivas, à míngua de outros elementos modificadores.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar DIOGO RODRIGUES DO NASCIMENTO ao cumprimento das penas de 01(um) ano de reclusão, por infração ao artigo 129, parágrafo 1.º, incisos I e II, do Código Penal, bem como 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, no piso, por infração ao artigo 155, caput do Código Penal, na forma do artigo 69, do mesmo diploma legal.

O réu não faz jus a penas substitutivas pela violência empregada para a prática do crime, que inclusive gerou lesões corporais graves no ofendido.

Faz jus, porém, ao sursis, mediante cumprimento das condições do artigo 78, parágrafo 2.º, do Código Penal.

Em função de seus antecedentes não desabonadores, poderá iniciar o cumprimento da pena no regime aberto.

Faculto o apelo em liberdade pela espécie de pena imposta.

Após o trânsito em julgado, proceda a Serventia às anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral e à vítima, nos termos, respectivamente, do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e do artigo 201, § 2.º do Código de Processo Penal.

Sentença registrada eletronicamente.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

São José dos Campos, 09 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA